

税金

暮らしと政治が見える

29

三木 義一

今年の夏、ステテコ姿でごろ寝をしている亭主の横で、妻がテレビドラマ「冬のソナタ」に夢中になっている光景がよく見られたそうです。そのことをさして「冬のソナタと夏のアナタ」と呼ぶそうです。私は「日本のお父さん、がんばれ!」と言いたい気分です。

先日、講演会で、夫が会社勤務して妻が家事労働に専念している場合、夫の給料の法律上の所有権は誰に帰属するのか(そして誰に所得税が課せられるか)、参加者に尋ねてみました。半数以上の人は、婚姻中の夫婦の共有と答えました。

婚姻中はお互いに助け合い、所得を家族で消費するのですから、夫婦の共有だ

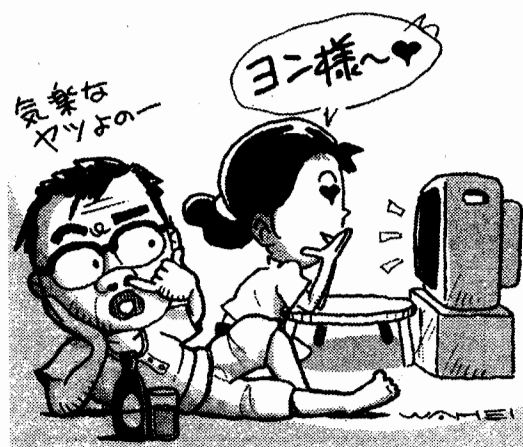
夫の給料、誰のもの

という感覚は大事ですね。しかし、日本の民法は夫婦の財産について七六二条で「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする」と規定しています。つまり、婚姻中といっても財産は共有で

課税は稼いだ人だけに

はなく、各人に帰属する「夫婦別産制」をとっています。税金も、夫の給料は夫だけの所得として課税され、家事労働の妻には所得は発生しないことになりました。

このことに疑問を持った納税者が裁判で争ったことがあります。「自分の所得は妻の家事労働があつてこそ得られるので、所得税の



り、右夫婦相互の協力、寄与に対しては、これらの権利を行使することにより、結局において夫婦間に実質上の不平等が生じないよう立法上の配慮がなされている」として、憲法二四条に違反するとはいえないと結論づけました。

人生を全体としてみれば、妻の財産権も財産分与や相続等によって実質的に保障されているので、夫のみへの課税は違憲でないという趣旨です。

しかし、相続時にまったく財産が残っていない場合などはどう説明したらいいのでしょうか。

この最高裁判決は四十年前以上前のものです。家事労働に所得の持ち分を認めると、女性の社会進出の妨げになるという意見の人は、現状の個人別課税を支持しています。夫婦単位の課税にすべきだという意見も少なくありません。皆さんはどうお考えですか?

(立命館法科大学院教授)